

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2303/2533

นายอรัญ เทลเฟอร์ หรือ นายอแลน
เจมส์

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 141 (5), มาตรา 161

ป.รัชฎากร มาตรา 77, มาตรา 78

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

โจทก์จงซื้อทาวน์เฮาส์ 2 หลังจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ราคาหลังละ 3,000,000 บาท เมื่อเดือนเมษายน 2522 อ้างว่าจงเพื่ออยู่อาศัย 1 หลัง และสำหรับ ท.1 หลัง ต่อมาในเดือนกันยายน 2522 โจทก์ชำระเงิน 3,000,000 บาท และขอยกเลิกการจงให้ ท. และได้ดบแต่งภายในทาวน์เฮาส์ หลังที่โจทก์จะอยู่เองสิ้นเงินไป 900,000 บาท ต่อมาเดือนมีนาคม 2523 โจทก์ขายให้ อ. ในราคา 4,000,000 บาทโดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ และที่ดินให้ อ. โดยตรงแต่ อ. เป็นคนต่างด้าวไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ จึงให้บริษัท ย. จำกัดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนค. ผู้จัดการบริษัท ย. จำกัด เป็นผู้แจ้งให้โจทก์ดบแต่งภายในทาวน์เฮาส์แสดงว่าโจทก์มิได้ดบแต่งภายในทาวน์เฮาส์ โดยมีเจตนาจะอยู่อาศัยเอง แต่ดบแต่งหลังจากที่โจทก์ตกลงขายให้ อ. แล้วเหตุที่ขายโจทก์อ้างว่าสภาพแวดล้อมของทาวน์เฮาส์เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใช้เป็นที่ประกอบการค้าและธุรกิจไม่เหมาะใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งความจริงโจทก์ซื้อในเดือนกันยายน 2522 อ้างว่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย แต่ในเดือนมีนาคม 2523 กลับอ้างว่าไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งช่วงเวลา

ผ่านไปเพียง3-4 เดือน ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วถึงเพียงนั้น ข้อที่โจทก์อ้างว่าจง
ให้ ท.1หลังไม่ปรากฏว่าท. ได้ติดต่อกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทั้งเมื่อโจทก์บอกเลิกการ
จงให้ท.ก็ไม่มีปรากฏว่า โจทก์ได้ปรึกษาหารือกับ ท. จึงเป็นการจงเพื่อโจทก์เอง
พฤติการณ์ดังกล่าวโจทก์ซื้อทาว์นเฮาส์ พิพาทไว้เพื่อจะขายต่อเอากำไร หาใช่ซื้อไว้
อยู่อาศัยเองไม่ การที่โจทก์ให้บริษัทผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ทาว์นเฮาส์และที่ดินให้แก่
บริษัทย.จำกัด โดยโจทก์ได้รับค่าตอบแทนจาก อ. แม้มิได้ทำสัญญาซื้อขายก็มีผล
อย่างเดียวกับโจทก์ขายทาว์นเฮาส์นั่นเองมิใช่เป็นการขายสิทธิ์ในการซื้อทาว์นเฮาส์
ถือได้ว่าโจทก์ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้ำหรือหากำไร โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการ
ค้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีการค้า ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 77,78 ประกอบด้วย
บัญชีอัตราการค้าประเภทการค้า 11 ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าอาชกรรมนิยม
ของคู่ความในคดียอมตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี ศาลมีอำนาจสั่งได้แม้คู่ความไม่
ได้ขอ.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้โจทก์
ชำระเป็นเงิน 596,999.95 บาท เงินเพิ่ม 119,399.99บาท รวมเป็นเงิน 716,399.95
บาท โดยอ้างว่าโจทก์มีรายได้จากเงินเดือนและการขายทาว์นเฮาส์พร้อมที่ดินเป็น
เงินได้พึงประเมิน4,420,000 บาท กับภาษีการค้าอีกจำนวน 140,000 บาท เบี้ยปรับ
280,800บาท เงินเพิ่ม 34,650 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 45,545 บาท รวมเป็น
เงิน 500,995 บาท โดยอ้างว่าโจทก์มีรายได้จากการขายทาว์นเฮาส์และที่ดินจำนวน
4,000,000 บาท โจทก์ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมาย
แต่ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มให้เหลือเพียง 453,287.96 บาท และ

ภาษีการค้า เบี้ยปรับเงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลเหลือเพียง 244,779 บาท โจทก์เห็นว่า การประเมินและคำนวณเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มนั้น เป็นเงินได้จากการโอนขายทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดิน 4,000,000 บาท ไม่เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และมาตรา 40(8) แต่เป็นเงินที่โจทก์ได้รับจากผู้รับโอนสิทธิการซื้อทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดินเป็นค่าที่โจทก์ชำระค่าจองซื้อแก่เจ้าของเป็นเงิน 3,000,000 บาทและค่าตกแต่งภายในอีก 1,000,000 บาท การโอนสิทธิไม่ได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ต้องแสดงรายการเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้ไว้ในแบบ ภ.ง.ด.9 ส่วนภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาลมิใช่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นการโอนสิทธิการซื้อทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดิน โดยมีได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรโจทก์จึงไม่เป็นผู้ประกอบการค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77, 78 วรรคแรกจึงไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการค้าเสียภาษีการค้า เบี้ยปรับเงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาล ขอให้พิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล

จำเลยทั้งสี่ให้การทำงานเดียวกันว่า โจทก์ซื้อทาวน์เฮาส์เพื่อเก็งกำไร มิใช่เพื่ออยู่อาศัย เพราะโจทก์ซื้อมาได้ 5 เดือนก็ขายไปโจทก์จึงมีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้แจ้งไว้ในภ.ง.ด.9 จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตาม มาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้โจทก์ยังต้องเสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เพราะโจทก์ขายทาวน์เฮาส์เพื่อเก็งกำไรเป็นการมุ่งค้าเข้าประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 แม้ไม่มีการโอนทางทะเบียนก็ต้องถือว่าเป็นการขาย การประเมินและคำนวณเงินอุดหนุนชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ตาม
พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
การค้า พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินกับคำวินิจฉัย
อุทธรณ์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ แต่ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาเรื่องโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้า
หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อเดือนเมษายน 2522 โจทก์ได้จองซื้อ
ทาวน์เฮาส์ 2 หลัง จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายอินเตอร์เนชั่นแนลก่อสร้างราคา
3,000,000บาท รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท ในเดือนกันยายน 2522 โจทก์ชำระ
เงินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายอินเตอร์เนชั่นแนลก่อสร้าง 3,000,000 บาทต่อมาต้น
ปี 2523 โจทก์ขอยกเลิกการจองทาวน์เฮาส์เสีย 1 หลัง คงเหลือ 1 หลัง ซึ่งโจทก์ได้
ทำการตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเดือนมีนาคม 2523 โจทก์ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สมชายอินเตอร์เนชั่นแนลก่อสร้างโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์และที่ดินให้นางสาวอินาร์
เยอร์เกนเซนโดยตรง และให้นางสาวอินาร์ ชำระเงินแก่โจทก์ 4,000,000 บาท แต่
นางสาวอินาร์เป็นคนต่างด้าวไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ จึงให้บริษัทเยอร์เกน
เซน อินเวสเมนต์ แอนด์ เทรดิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์เบิกความว่า
โจทก์จองทาวน์เฮาส์ดังกล่าวเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย โดยจองสำหรับตนเอง 1 หลัง
และสำหรับเพื่อนชื่อนายเทสอีก 1 หลัง และหลังจากโจทก์ได้ชำระเงิน 3,000,000
บาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายอินเตอร์เนชั่นแนลก่อสร้างในเดือนกันยายน

2522 ซึ่งการก่อสร้างทาวน์เฮาส์เกือบจะเสร็จแล้ว โจทก์ก็ได้ซื้อวัสดุและจ้างคนงานมาทำการตกแต่งภายในทาวน์เฮาส์ของโจทก์ที่จะอยู่อาศัยสิ้นเงินไป 900,000 บาท ขณะที่โอนสิทธิการซื้อให้นางสาวอินาร์การตกแต่งภายในเกือบจะเสร็จแล้ว ระยะตั้งแต่เดือนกันยายน 2522 จนถึงเดือนมีนาคม 2523 นายสมชายไม่สามารถโอนทาวน์เฮาส์ให้แก่โจทก์ ที่โจทก์โอนสิทธิการซื้อให้นางสาวอินาร์ เนื่องจากในต้นปี 2523 โจทก์เห็นว่าทาวน์เฮาส์พิพาทมีลักษณะเป็นที่ประกอบการค้าและธุรกิจ มิใช่เป็นที่อยู่อาศัย และนายสมชายได้นำที่ดินซึ่งเป็นที่จอดรถบริเวณทาวน์เฮาส์ไปจำนองไว้กับธนาคาร มิได้โอนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทาวน์เฮาส์ ประกอบกับนางสาวอินาร์ไม่มีที่พักอาศัย โจทก์จึงโอนสิทธิการซื้อให้ไป ตามคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าวที่อ้างว่า โจทก์จองทาวน์เฮาส์สำหรับตัวโจทก์เอง 1 หลัง และสำหรับนายเทส เพื่อนของโจทก์อีก 1 หลัง คงมีแต่เพียงคำเบิกความของโจทก์ปากเดียวลอย ๆ ทั้งไม่ปรากฏว่านายเทสได้เคยมาติดต่อกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายอินเตอร์เนชั่นแนลก่อสร้าง และเมื่อโจทก์ขอยกเลิกการจองทาวน์เฮาส์ 1 หลัง คือหลังที่อ้างว่าจองไว้สำหรับนายเทสก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ปรึกษาหารือกับนายเทสอย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์จองทาวน์เฮาส์ไว้สำหรับนายเทสด้วย กรณีเชื่อได้ว่าโจทก์ได้จองทาวน์เฮาส์ทั้ง 2 หลังไว้เพื่อประโยชน์ของโจทก์เอง โจทก์เบิกความว่าได้ขอกู้เงินจากบริษัททอลเลย์ไทยแลนด์ จำกัดด้วย แสดงว่าโจทก์มิใช่เป็นผู้มีเงินมากมายที่จะซื้อทาวน์เฮาส์ทั้ง 2 หลัง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของโจทก์ ที่โจทก์เบิกความว่าได้ทำการตกแต่งภายในทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเองแต่ต้องโอนให้แก่นางสาวอินาร์นั้น นายเอนก ศรีสนิท พยานโจทก์กลับเบิกความว่า ในช่วงที่โจทก์ตกลงซื้อขายทาวน์เฮาส์ให้นางสาวอินาร์นั้น ยังไม่มีการตกแต่งภายใน และนายคาร์ จอห์น ซีจูนผู้จัดการบริษัทเยอร์เกนเซน อินเวสमेंท์ แอนด์ เทรดิง จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้รับโอนแทนนางสาวอินาร์ก็เคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ไว้ว่า ในการตกลงซื้อขายดังกล่าว นายคาร์เป็นผู้แจ้งให้โจทก์ตกแต่งภายในทาวน์เฮาส์ ปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข 19 ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ดัดแปลงภายในแล้วขณะที่มีการขายทาว์นเฮาส์ให้นางสาวอินาร์ โจทก์เบิกความถึงเหตุผลการขายทาว์นเฮาส์อีกข้อหนึ่งว่า นายสมชายหุ้นส่วนผู้จัดการห้างผู้ทำการก่อสร้างทาว์นเฮาส์ ได้นำที่ดินทางเข้าและที่จอดรถไปจำนองไว้กับธนาคารแต่นายสมชายพยานโจทก์เบิกความว่า ถนนที่เชื่อมจากถนนวิทย์ไปสู่ทาว์นเฮาส์เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์รวมของผู้ซื้อทุกคน มีที่จอดรถส่วนตัวและมีลานจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ เนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวาจึงฟังไม่ได้ตามที่โจทก์อ้างเช่นกัน สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งโจทก์เบิกความว่า สภาพแวดล้อมของทาว์นเฮาส์เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใช้เป็นที่ประกอบการค้าและธุรกิจไม่เหมาะจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยปรากฏว่าโจทก์ชำระเงินค่าทาว์นเฮาส์ 3,000,000 บาทในเดือนเมษายน 2522 โดยอ้างว่าเพื่อจะอยู่อาศัยเอง แต่ครั้งต้นปี 2523 ซึ่งเป็นเวลาห่างกันเพียง 3-4 เดือน โจทก์กลับเห็นว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสำหรับที่จะใช้อาศัย เมื่อคำนึงถึงว่าโจทก์เป็นนักธุรกิจ โดยเฉพาะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมประสงค์ มีหน้าที่ควบคุมการให้เช่าอาคารสำนักงานและอาคารที่เก็บของซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี โจทก์ย่อมเข้าใจได้ดีตามสมควรว่า สภาพอาคารอย่างใดเหมาะจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้เป็นที่ประกอบการค้าและธุรกิจ ดังนั้นข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถือ จากข้อเท็จจริงและเหตุผลต่าง ๆ ดังวินิจฉัยมา ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ซื้อทาว์นเฮาส์พิพาทไว้เพื่อจะขายต่อหากำไรหาใช่ต้องการซื้อไว้อยู่อาศัยเองไม่ โจทก์ได้ชำระเงินค่าทาว์นเฮาส์ให้แก่ผู้ขายครบถ้วนแล้ว เพียงแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกันเท่านั้น ดังนั้น การที่โจทก์ให้บริษัทผู้ขายโอนทาว์นเฮาส์ให้แก่บริษัทเฮอร์เกนเซน อินเวสเม้นท์ แอนด์ เทรดิง จำกัด โดยตรง โดยโจทก์ได้รับคำตอบแทนจากนางสาวอินาร์ แม้มิได้ทำสัญญาซื้อขายก็มีความหมายเช่นเดียวกับการขายทาว์นเฮาส์นั่นเอง มิใช่เป็นการขายสิทธิในการซื้อทาว์นเฮาส์ตามที่โจทก์อ้างและถือได้ว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการค้าต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร

มาตรา 77, 78 ประกอบด้วยบัญญัติอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 ฎีกาของ
โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนในปัญหาที่ว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียม
เป็นการชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
161 บัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปว่า ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่
ความในคดีย่อมตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี ดังนั้น ในการพิพากษาคดีแพ่ง ศาล
ย่อมมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมายอยู่แล้ว คดีนี้แม้
จำเลยจะมีได้มีคำขอเกี่ยวกับเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็
มีหน้าที่ต้องสั่งเกี่ยวกับเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมด้วย คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมจึงเป็นการชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ